Nota istruttoria preliminare sugli effetti finanziari della proposta di modifica della concessione parcheggi

COMUNE DI PIETRACALMA — Settore Economico-Finanziario Ufficio programmazione e bilancio — Piazza del Municipio 1, 52048 Pietracalma tel. 0575 41.10.31 — ragioneria@comune.pietracalma.ar.it

Rif. istruttoria FIN/2026/47 — bozza rev. 2 del 20 agosto 2026 **Documento di lavoro, non protocollato e non sottoscritto — da sottoporre al dirigente per la valutazione di competenza**

Destinatario: dirigente del Settore Lavori pubblici e mobilità, responsabile del procedimento Per conoscenza: Segretario generale

1. Oggetto della nota

In esecuzione del punto 3 della deliberazione di Giunta n. 44 del 25 luglio 2026, l'Ufficio ha esaminato la proposta di modifica del contratto di concessione trasmessa dalla concessionaria e acquisita al prot. n. 14209 del 18 luglio 2026, limitatamente ai profili finanziari e contabili. La presente nota espone gli elementi raccolti e le verifiche che l'Ufficio ritiene ancora necessarie. Non contiene la valutazione di competenza del dirigente e non è espressione di parere.

2. Situazione della gestione

Dai rendiconti annuali trasmessi dalla concessionaria ai sensi dell'articolo 11 del contratto risultano i seguenti ricavi complessivi di gestione, al netto dell'IVA. La terza colonna isola la componente da tariffa e da abbonamenti, che è quella cui si riferisce la soglia di cui al paragrafo 4; la differenza rispetto alla seconda è costituita dai ricavi accessori (navetta, deposito biciclette, spazi pubblicitari). La quarta colonna riporta la sola sosta oraria, che è la base del canone di concessione. I dati sono quelli dichiarati dalla concessionaria e non sono stati sottoposti a verifica in contraddittorio.

Anno	Ricavi complessivi di gestione EUR	di cui da tariffa e da abbonamenti EUR	di cui da sola sosta oraria EUR	Nota
2019 (dal 1° luglio)	780.000	742.000	680.000	esercizio parziale
2020	1.270.000	1.216.000	1.088.000	
2021	1.395.000	1.334.000	1.201.000	
2022	1.512.000	1.446.000	1.308.000	
2023	1.708.000	1.630.000	1.462.000	
2024	1.832.000	1.747.000	1.572.000	
2025	1.983.000	1.891.000	1.710.000	
Totale 2019-2025	**10.480.000**	**10.006.000**	**9.021.000**	dato cumulato, dichiarato e non verificato

Nel medesimo periodo il Comune ha accertato canoni di concessione per complessivi euro 438.660, calcolati al 6 per cento degli introiti da sosta oraria dell'esercizio precedente secondo l'articolo 6.2 del contratto: la base di calcolo è quella degli esercizi 2019-2024, pari a euro 7.311.000 (somma della quarta colonna per quegli esercizi, al netto degli abbonamenti e dei ricavi accessori). Non risultano erogazioni a favore della concessionaria, né impegni assunti in suo favore, né partite in contenzioso.

3. Contributo pubblico in conto impianti

La proposta chiede il riconoscimento di un contributo di euro 3.200.000 in conto impianti, da erogare in tre quote annuali a stato di avanzamento dei lavori, a fronte di un costo dichiarato di lavori, forniture e impianti di euro 4.600.000. Il contributo coprirebbe quindi il 69,57 per cento del costo dichiarato.

Sul punto si osserva quanto segue.

Il contratto vigente non prevede alcun contributo pubblico: l'articolo 6.3 esclude corrispettivi a carico del bilancio comunale salvo quanto convenuto con atto aggiuntivo. Non esiste dunque, allo stato, alcuna posta di bilancio riferibile alla concessione sul lato della spesa.

Il bilancio di previsione 2026-2028 non contiene stanziamenti per la finalità in esame. L'erogazione, anche della sola prima quota, richiederebbe variazione di bilancio con individuazione della fonte di finanziamento; l'Ufficio segnala che le risorse in conto capitale libere da vincoli di destinazione per il triennio sono attualmente pari a euro 640.000 e che il ricorso all'indebitamento inciderebbe sugli indicatori di sostenibilità del debito, oggi collocati su valori favorevoli (incidenza degli oneri finanziari sulle entrate correnti pari all'1,84 per cento).

Il contributo, se riconosciuto, entra a comporre il valore della modifica: si tratta di risorsa pubblica che affluisce alla concessionaria e che riduce la quota di investimento a suo carico. Il prospetto in corso di elaborazione presso il Settore Lavori pubblici e mobilità muove nello stesso senso.

4. Garanzia di ricavi minimi

La proposta chiede l'introduzione di una clausola di garanzia comunale di ricavi minimi pari a euro 2.100.000 annui, riferita ai ricavi da tariffa e da abbonamenti, operante come conguaglio annuo a saldo per la sola differenza rispetto alla soglia.

Elementi di fatto rilevanti per la valutazione:

a) l'articolo 8.4 del contratto vigente esclude espressamente ogni garanzia di ricavi minimi, ogni forma di copertura, integrazione o compensazione dei ricavi a carico del Comune, salvo i presupposti degli articoli 9 e 10; l'articolo 8.2 attribuisce al concessionario il rischio di domanda «quali che ne siano le cause», comprese le variazioni derivanti dall'apertura di aree di sosta di iniziativa privata;

b) la soglia proposta di euro 2.100.000 annui è superiore, in ciascuno dei sette anni di gestione fin qui trascorsi, ai ricavi da tariffa e da abbonamenti consuntivati, che sono l'aggregato cui la clausola si riferisce (terza colonna della tabella del paragrafo 2). Rispetto al dato 2025 (euro 1.891.000) il differenziale è di euro 209.000; rispetto al dato 2020 (euro 1.216.000) il differenziale sarebbe stato di euro 884.000. Il confronto con i ricavi complessivi di gestione, che comprendono le voci accessorie estranee alla garanzia, restituirebbe differenziali inferiori;

c) la clausola non prevede tetto annuo, tetto complessivo, franchigia, meccanismi di condivisione del maggior ricavo negli esercizi favorevoli né clausole di riduzione della soglia al ricorrere di eventi imputabili alla concessionaria;

d) la clausola avrebbe efficacia per l'intero periodo residuo e, se accolta la richiesta di estensione della durata, per gli ulteriori esercizi di proroga.

L'onere annuo a carico del bilancio non è determinabile sulla base della documentazione trasmessa, perché dipende dallo scostamento che si verificherà in ciascun esercizio. La concessionaria non ha prodotto elaborazioni che consentano di stimare quell'onere in ipotesi diverse fra loro, né un'elaborazione che ne mostri l'andamento in assenza della clausola. In termini contabili, un impegno di questa natura pone il problema della sua

qualificazione tra le passività potenziali e della relativa informativa al rendiconto, che va definito prima e non dopo la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo.

5. Documentazione ritenuta necessaria e non presente agli atti

Per la conclusione dell'istruttoria finanziaria l'Ufficio ritiene necessario acquisire:

1. la validazione del piano economico-finanziario aggiornato da parte di soggetto indipendente e qualificato, estranea alla concessionaria e distinta dall'asseverazione del 2019, con verifica della congruità dei ricavi incrementali attesi e dei costi dichiarati;

2. le elaborazioni economico-finanziarie che rappresentino l'andamento della concessione in ipotesi alternative fra loro, e in particolare in assenza della clausola di ricavi minimi e con contributo di importo diverso, indispensabili per misurare l'onere atteso a carico dell'ente;

3. l'esposizione distinta, nel piano aggiornato, della quota destinata al recupero del capitale investito nei nuovi interventi e della quota destinata alla remunerazione dell'operatore, oggi non ricavabile dal piano del 15 febbraio 2019, che espone i flussi in forma aggregata per esercizio e determina la remunerazione sul flusso complessivo di progetto; l'articolo 9.4 del contratto pone tale distinzione a carico dell'istante.

6. Trasmissione

Si trasmette al responsabile del procedimento per le valutazioni di competenza. Restano da acquisire gli elementi del paragrafo 5.

Istruttoria a cura di: dott.ssa Chiara Bevilacqua — istruttore direttivo contabile, Ufficio programmazione e bilancio

Spazio riservato al dirigente del Settore Economico-Finanziario:

Visto: _____ Data: _____ dott. Sergio Pantaleo